

코스닥시장 상장규정 일부개정규정

1. 개정이유

- 「IPO·상장폐지 제도 개선방안」(’25.1.21, 관계기관 합동) 관련 조치로서 투자자 보호 및 저성과 기업의 적시·적절한 퇴출 등을 위해 주관사 사전취득분 의무보유 강화, 상장폐지 관련 재무요건(시가총액, 매출액) 강화, 감사의견 미달요건 기준 강화, 상장폐지 절차 효율화 등 진입·퇴출제도를 개선하고자 함
- 우회상장 관련 규제 공백을 해소하기 위하여 총주주 동의에 의한 간이합병 우회상장 심사 대상 포함, 우회상장여부 판단시 기업가치 평가액 고려 등 관련 규정을 정비하고자 함

※ ‘23.5.8. 발표한 「기업 M&A 지원방안」 세부 과제에 포함된 내용

2. 주요내용

(1) 「IPO·상장폐지 제도 개선방안」 관련

- 주관사 사전 취득분 의무보유 강화(제26조제1항)
 - 가격괴리율 기준 축소(50%→30%), 가격괴리율 기준 미만인 경우 의무보유 기간 확대(1개월→3개월)를 통해 상장 주관사의 책임성 강화

□ **상장폐지 관련 시가총액 및 매출액 기준 강화**(제53조제1항제1호 및 제5호, 제54조제1항제12호, 제56조제1항제15호)

- 시가총액 : (현행) 40억원 미달 → (개선) 300억원 미달
- 매출액 : (현행) 30억원 미달 → (개선) 100억원 미달*

* 시가총액 600억원 이상인 경우 제외

※ 다만, 목표치까지 3단계 · 3년에 걸쳐 단계적으로 조정하되, 매출액은 시가총액보다 조정에 많은 시간이 소요됨을 고려하여 1년씩 지연 시행

< 연도별 시가총액 및 매출액 기준 적용(안) >

구분		시가총액	매출액
현행		40억원	30억원
개선	'26.1.1.~	150억원	
	'27.1.1.~	200억원	50억원
	'28.1.1.~	300억원	75억원
	'29.1.1.~		100억원

□ **감사의견 미달요건 기준 강화**(제54조제1항제1호의2, 제55조제5항, 제55조의2)

- 감사의견 미달 사유 발생 이후 다음 사업연도 감사의견 미달(사업보고서 미제출 포함)시 이의신청을 허용하지 않고 즉시 상장폐지
- 예외적으로, 국민경제에 미치는 영향을 고려하여 회생·워크아웃 기업에 대해서는 제한적*으로 상장폐지를 유예(최대 1년)

* ① 회생·워크아웃 계획 최종 승인

② 계속기업 가정 불확실에 따른 감사의견 미달일 것
(회계부정, 감사증거확보 어려움 등 제외)

③ 회생·워크아웃 종료 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인 의견서 제출

□ 실질심사 등 심의단계 축소(제6조제1항, 제57조제5항·제8항, 제58조의2)

- 심의 주체가 코스닥시장위원회로 동일한 실질심사 및 상장예비심사의 2심과 3심을 통합하여 2심제로 축소
- 각 위원회별로 추가개선기간 부여 근거 신설

(2) 우회상장 규제 공백 해소 관련

□ 총주주 동의에 의한 간이합병을 우회상장 심사 대상에 포함(제33조 제1항제1호가목)

- 총주주 동의에 의한 간이합병의 경우 우회상장 규제 회피 가능성이 있어 이를 우회상장 심사 대상에 포함

□ 합병에 대한 우회상장 여부 판단시 기업가치 평가액 고려(제33조제2항)

- 비상장법인이 상장법인보다 기업가치가 큰 경우 우회상장 심사 필요성이 있어 우회상장 심사 대상에 포함

(3) 기타 사항

□ 상장예비심사 결과 효력불인정 절차 정비(제8조)

- 상장예비심사 결과 효력불인정에 대한 불복시 재심사·이의신청으로 구분하여 절차 명확화

☐ 상환전환우선주 전환 손실 관련 신규상장 심사요건 정비(제28조 제1항, 제75조제1항)

○ 상환전환우선주(RCPS) 전환에 따른 파생상품손실에 대해 신규상장 재무요건 적용 시 제외할 수 있는 근거 마련

3. 참고사항

☐ 심사등 : (1) 리스크관리부 심사 완료 (심사연번호 : 제25-83호)
(2) 시장감시본부 협의 완료 (감시제도-154)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

코스닥시장 상장규정 일부개정규정

코스닥시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항 단서 중 “상장위원회의 심의결과가 상장 미승인이거나 상장위원회”를 “상장위원회”로 한다.

제8조제3항 중 “그”를 “지체 없이 그”로, “통보하여야”를 “통지하여야”로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제4항 및 제5항에도 불구하고 제1항제2호·제3호 또는 제2항의 사유로 상장예비심사 결과의 효력이 인정되지 않는 경우에는 제4항 및 제5항을 적용하지 아니하고 제10조의 이의신청 절차를 준용한다.

제26조제1항제5호 단서 중 “100분의 50”을 “100분의 30”으로, “1개월”을 “3개월”로 한다.

제28조제1항제2호가목1) 중 “법인세비용차감전계속사업이익”을 “법인세비용차감전계속사업이익(금융상품 관련 일회성 평가손실로서 거래소가 세칙으로 필요하다고 인정하는 경우에는 조정하여 적용할 수 있다. 이하 이 목에서 같다)이”로 한다.

제32조제3항 본문 및 단서 중 “상장예비심사”를 각각 “신규상장”으로 한다.

제33조제1항제1호가목 및 제2항을 각각 다음과 같이 한다.

가. 「상법」 제3편 제4장 제10절에 따른 합병. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

1) 「상법」 제527조의2에 따른 간이합병 중 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병 후 존속하는 회사가 소유하고 있는 경우

2) 「상법」 제527조의3에 따른 소규모합병

3) 제2조제1항제1호바목의 합병상장의 경우

② 제1항 각 호 외의 부분에도 불구하고 법시행령 제176조의5제4항 제2호에 해당하는 경우에는 합병에 따른 우회상장에 해당하는 것으로 본다.

제53조제1항제1호 각 목 외의 부분 본문 중 “30억원”을 “100억원”으로 하고, 같은 호 나목을 다음과 같이 하며, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제5호 본문 중 “40억원”을 “300억원”으로 한다.

나. 세칙으로 정하는 기술성장기업 중 최근 사업연도 말 현재 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제2조제3호에 따른 혁신형 제약기업이 세칙으로 정하는 요건을 충족하는 경우: 최근 사업연도

다. 세칙으로 정하는 방법에 따라 산정한 최근 사업연도의 일평균 시가 총액이 600억원 이상인 기업: 최근 사업연도

제54조제1항에 제1호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제12호 가목 및 나목 중 “40억원”을 각각 “300억원”으로 한다.

1의2. 2년 연속 감사인 의견 미달 등: 제1호에 따른 감사인 의견 미달 사유를 해소하지 못한 상태에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한에 따른 한정인 경우

나. 최근 사업연도의 사업보고서를 법정 제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 제출하지 않은 경우

제55조제5항을 제6항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 중 “제4항”을 “제5항”으로 한다.

⑤ 제3항에도 불구하고 제54조제1항제1호의 상장폐지 사유 발생으로 개선기간을 부여받은 보통주식 상장법인이 제54조제1항제1호의2의 상장폐지 사유에 해당하는 경우(제55조의2제1항에 따라 상장폐지가 유예된 경우는 예외로 한다) 거래소는 개선기간 중이라도 기업심사위원회의 심의·의결을 거치지 않고 해당 보통주식을 상장폐지한다.

제55조의2를 다음과 같이 신설한다.

제55조의2(상장폐지의 유예) ① 제54조제1항제1호의2가목의 상장폐지 사유에 해당하는 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 거래소는 기업심사위원회의 심의를 거쳐 1년 이내의 기간을

정하여 상장폐지를 유예할 수 있다. 이 경우 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달과 관련하여 제55조의 절차는 진행하지 않는다.

1. 제54조제1항제1호의2가목에 해당하게 된 사유가 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성일 것
 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원으로부터 회생계획인가 결정을 받았거나 「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것
 3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 이행한 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 제54조제1항제1호의2가목의 사유에 해당하게 된 날로부터 5일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출하였을 것
- ② 제1항에 따라 상장폐지가 유예된 보통주식 상장법인의 최근 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정인 경우 거래소는 해당 상장폐지 사유가 해소된 것으로 본다.
- ③ 제1항부터 제2항까지 외에 상장폐지의 유예 적용 방법과 절차, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제56조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분을 삭제하며, 같은 호 가목부터 더목까지를 각각 같은 항 제3호부터 제19호까지로 하고, 같은 항 제9호(중전의 제3호사목)1) 및 2) 외의 부분 중 “다음”을 “다음 각 목”으로 하며, 같은 호 1) 및 2)를 각각 가목 및 나목으로 하고, 같은 항 제10호(중전의 제3호아목) 1) 및

2) 외의 부분 중 “다음”을 “다음 각 목”으로 하며, 같은 호 1) 및 2)를 각각 가목 및 나목으로 하고, 같은 호 가목[종전의 제3호아목1)] 가)부터 라)까지를 각각 1)부터 4)까지로 하며, 같은 항 제13호(종전의 제3호카목)에 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제15호(종전의 제3호파목) 중 “30억원”을 “100억원”으로 하며, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제19호(종전의 제3호더목) 중 “제1호,제2호,제3호가목부터 너목까지”를 “제1호부터 제18호까지”로 한다.

거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 보통주식 상장법인에 대하여 제57조에 따른 상장적격성 실질심사를 실시한 결과 기업의 계속성, 경영의 투명성, 그 밖에 코스닥시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 보통주식을 상장폐지한다. 이 경우 구체적인 판단기준과 재무요건의 적용기준 등은 세칙으로 정한다.

이 경우 제55조의2제2항에 따라 상장폐지 사유가 해소된 것으로 보는 경우를 포함한다.

다만, 제53조제1항제1호다목에 해당하는 경우에는 이 호를 적용하지 않는다.

제57조제1항 본문 중 “제56조제1항제1호, 제2호, 제3호 각 목”을 “제56조제1항 각 호”로 하고, 같은 조 제5항을 삭제하며, 같은 조 제6항 전단 중 “제5항”을 “제3항 단서”로 하고, 같은 조 제8항 각 호 외의 부분 전단 중 “시장위원회”를 “제3항 단서에 따른 시장위원회”로 하며, 같은 항

각 호 외의 부분 후단 중 “시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지”를 “상장폐지”로 한다.

제2편 제3장에 제58조의2를 다음과 같이 신설한다.

제58조의2(추가개선기간의 부여) 제57조제4항·제6항 및 제58조제3항에도 불구하고 기업심사위원회 또는 시장위원회는 세칙으로 정하는 바에 따라 추가개선기간을 부여할 수 있다. 이 경우 부여한 추가개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 각각 해당 조항에서 정하는 바에 따른다.

제68조제1항제1호 전단 중 “제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달 사유”를 “제54조제1항제1호 및 제1호의2가목의 감사인 의견 미달”로 하고, 같은 항 제5호 각 목 외의 부분을 삭제하고, 같은 호 가목, 나목 및 다목을 각각 같은 항 제6호, 제5호 및 제7호로 하며, 같은 항 제5호(종전의 제5호나목) 중 “제56조제1항제3호다목”을 “제56조제1항제5호”로 하고, 같은 항 제6호(종전의 제5호가목) 중 “제56조제1항제3호 각 목”을 “제56조제1항제6호부터 제18호까지”로 하며, 같은 항 제7호(종전의 제5호다목) 중 “제56조제1항제3호거목”을 “제54조제1항제6호 및 제56조제1항제17호”로 한다.

제73조제1항 단서 중 “제56조제1항제3호다목”을 “제56조제1항제5호”로, “제56조제1항제3호라목”을 “제56조제1항제6호”로, “제56조제1항제3호사목”을 “제56조제1항제9호”로, “제56조제1항제3호파목”을 “제56조제1항제15호”로, “제56조제1항제3호하목”을 “제56조제1항제16호”로 한다.

제75조제1항제1호가목 중 “법인세비용차감전계속사업이익”을 “법인세비용차감전계속사업이익(금융상품 관련 일회성 평가손실로서 거래소가 세칙으로 필요하다고 인정하는 경우에는 조정하여 적용할 수 있다. 이하 이 호에서 같다)”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 7월 10일부터 시행한다. 다만, 제53조제1항제5호 및 제54조제1항제12호의 개정규정은 2026년 1월 1일부터 시행하고, 제53조제1항제1호, 제56조제1항제15호 및 부칙 제8조 중 「코스닥시장 공시규정」 제6조제1항제2호마목(1)(다)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(상장예비심사 절차 및 상장주선인 의무보유 개선 관련 적용례) 제6조 및 제26조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 상장예비심사 또는 합병상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제3조(우회상장 심사대상 관련 적용례) 제33조제1항제1호가목의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 합병의 당사자가 되는 보통주식 상장법인의 이사회가 합병을 위하여 결의하는 경우부터 적용한다.

제4조(시가총액 미달 관련 경과조치 및 적용례) ① 제53조제1항제5호 및 제54조제1항제12호의 개정규정에도 불구하고 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지는 제53조제1항제5호 및 제54조제1항제12

호의 개정규정에 따른 시가총액은 다음 표에 따른 시가총액으로 적용한다.

적용기간	시가총액	비고
2025년 7월 10일부터 2025년 12월 31일까지	40억원	종전
2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지	150억원	-
2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지	200억원	-

② 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 시가총액 미달 사유로 관리종목으로 지정되어 있는 코스닥시장 상장법인은 제53조제1항제5호의 개정규정에 따라 관리종목으로 지정된 것으로 본다.

③ 이 규정 적용 당시 제53조제1항제5호 및 제54조제1항제12호의 개정규정에 따른 시가총액 미달 일수 산정은 제1항에 따른 적용기간별 시가총액을 기준으로 각각의 해당일에 따른 시가총액 미달일수로 산정한다.

제5조(매출액 미달 관련 경과조치 및 적용례) ① 제53조제1항제1호 및 제56조제1항제15호의 개정규정에도 불구하고 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지는 제53조제1항제1호 및 제56조제1항제15호의 개정규정에 따른 매출액(최근 사업연도 감사보고서의 매출액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 다음 표에 따른 매출액으로 적용한다.

적용기간(감사보고서 제출시점 기준)	매출액	비고
2025년 7월 10일부터 2026년 12월 31일까지	30억원	종전
2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지	50억원	-
2028년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지	75억원	-

② 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 매출액 미달 사유로 관

리종목으로 지정되어 있는 코스닥시장 상장법인은 제53조제1항제1호의 개정규정에 따라 관리종목으로 지정된 것으로 본다.

③ 이 규정 적용 당시 종전의 규정에 따라 매출액 미달로 관리종목으로 지정되어 있는 코스닥시장 상장법인에 대해 관리종목 지정 해제 여부를 판단하는 경우에는 관리종목 지정 당시의 매출액 미달 기준을 적용한다.

④ 거래소는 제3항에 따라 관리종목 지정에서 해제된 코스닥시장 상장법인이 제53조제1항제1호의 개정규정에 따른 매출액 기준에 미달하는 경우에는 신규로 관리종목에 지정한다.

제6조(2년 연속 감사인 의견 미달 관련 적용례) 제54조제1항제1호의2의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 최초로 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달이 발생한 경우부터 적용한다.

제7조(실질심사 절차 개선 관련 적용례) 제57조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 제57조제3항에 따라 기업심사위원회의 심의·의결을 거치는 보통주식 상장법인부터 적용한다.

제8조(법인세비용차감전계속사업손익에 관한 적용례) 제28조, 제75조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 상장예비심사 또는 합병상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제9조(다른 규정의 개정) 「코스닥시장 공시규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항제2호마목(1)(다) 중 “30억원”을 “100억원”으로 한다.

제6조제1항제2호마목(3)(다) 중 “제56조제1항제3호파목부터 너목까지의”를 “제56조제1항제15호부터 제18호까지의”로 한다.

제33조제1항 중 “제56조제1항제3호차목”을 “제56조제1항제12호”로 한다.

제10조(다른 규정의 개정에 따른 특례) 부칙 제9조에 따라 개정되는 「코스닥시장 공시규정」의 개정규정에도 불구하고 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지는 부칙 제9조 중 「코스닥시장 공시규정」 제6조제1항제2호마목(1)(다)의 개정규정에 따른 매출액은 부칙 제5조제1항의 표에 따른 매출액으로 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정	비고
제6조(상장예비심사 등) ① 거래소는 코스닥시장상장위원회(이하 “상장위원회”라 한다)의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과를 결정한다. 다만, <u>상장위원회의 심의결과가 상장 미승인이거나 상장위원회 위원장이 코스닥시장위원회(이하 “시장위원회”라 한다)의 심의·의결이 필요하다</u> 고 인정하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과를 결정한다.	제6조(상장예비심사 등) ① ----- ----- ----- ----- -----상장위원회----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	3심제 근거 삭제 (상장 심사)
② ~ ⑧ (생략)	② ~ ⑧ (현행과 같음)	
제8조(상장예비심사 결과의 효력불인정) ①·② (생략)	제8조(상장예비심사 결과의 효력불인정) ①·② (현행과 같음)	
③ 제1항 또는 제2항에 따라 거래소가 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않는 경우에는 그 사실을 공시하고 금융위원회, 상장신청인, 상장주선인에게	③ ----- ----- ----- -----지체 없이 그----- ----- -----	효력 불인정시 통지 기한 마련

통보하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

<신설>

제26조(신규상장 의무보유)

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

~~-----통지하여야-----.~~

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제4항 및 제5항에도 불구하고 제1항제2호·제3호 또는 제2항의 사유로 상장예비심사 결과의 효력이 인정되지 않는 경우에는 제4항 및 제5항을 적용하지 아니하고 제10조의 이의신청 절차를 준용한다.

제26조(신규상장 의무보유)

① -----

-----.

-----.

효력
불인정에
따른
불복절차
명확화

1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)	
5. 상장주선인(「증권인 수업무 등에 관한 규 정」 제6조에 따른 공동 주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예 비심사 신청일을 기준으 로 한다)이 6개월 미만 인 주식등: 상장일부터 6 개월. 다만, 세척으로 정 하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 <u>100분의 50</u> 미 만인 경우는 상장일부터 <u>1개월</u> 로 한다.	5. ----- ----- ----- ----- -----: ----- -----. ----- ----- ----- <u>100분의 30</u> ----- ----- <u>3개</u> <u>월</u> -----.	주관사 사전 취득분 의무보유 강화 (가격 괴리율 기준 축소 및 의무보유 기간 확대)
6. · 7. (생략)	6. · 7. (현행과 같음)	
② · ③ (생략)	② · ③ (현행과 같음)	
제28조(형식적 심사요건) ① 보통주식의 신규상장신청 인은 다음 각 호의 형식적 심사요건을 모두 충족하여 야 한다.	제28조(형식적 심사요건) ① ----- ----- ----- -----.	
1. (생략)	1. (현행과 같음)	
2. 경영성과 및 시장평가 등: 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것. 이 경우 상장예비심사를 신청한 이후에는 각 목	2. ----- --: ----- -----. ----- -----	

별 심사요건 간에는 변
경하여 달리 적용할 수
없다.

가. 수익성 또는 매출액
등이 다음의 어느 하
나를 충족할 것

1) 법인세비용차감전계
속사업이익: 최근 사
업연도의 법인세비용
차감전계속사업이익
의 50억원 이상일 것

2) ~ 4) (생략)

나. (생략)

3. ~ 7. (생략)

② ~ ④ (생략)

제32조(대형법인 등에 대한
특례) ①·② (생략)

③ 거래소는 상장예비심사
신청일 현재 유가증권시장
에 상장된 기간이 2년 이
상 경과한 법인에는 제29

-----.

가. -----

1) -----
-----: -----
-----법인세비용
차감전계속사업이익
(금융상품 관련 일회
성 평가손실로서 거
래소가 세칙으로 필
요하다고 인정하는
경우에는 조정하여
적용할 수 있다. 이
하 이 목에서 같다)
의-----

2) ~ 4) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

3. ~ 7. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제32조(대형법인 등에 대한
특례) ①·② (현행과 같음)

③ -----신규상장---

자구 수정
(유가상장
법인은
상장예비

조의 질적 심사요건을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 상장예비심사 신청일 현재 관리종목으로 지정된 법인은 제외한다.

④ (생략)

제33조(우회상장) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래와 관련하여 보통주식 상장법인에 세칙으로 정하는 경영권 변동이 발생하고 우회상장 대상 법인의 지분증권이 세칙으로 정하는 바에 따라 상장되는 효과가 있는 경우를 우회상장으로 본다.

1. 보통주식 상장법인과 우회상장 대상 법인 사이의 거래로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래

가. 「상법」 제522조에 따른 합병. 다만, 「상법」 제527조의2에 따른 간이합병 또는 「상법」 제527조의3에 따른 소규모합병은 제외한다.

-----.
신규상장-----

-----.

④ (현행과 같음)

제33조(우회상장) ① -----

-----.

1. -----

가. 「상법」 제3편 제4장 제10절에 따른 합병. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

심사를
받지
않음)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

나.·다. (생략)

2.·3. (생략)

② 제1항 각 호 외의 부분에도 불구하고 제1항제1호가목에 따른 합병으로 보통주식 상장법인이 되는 경우로서 우회상장 대상 법인의 자산총계, 자본금, 매출액 중 두 가지 이상의 금액이 보통주식 상장법인의 금액 보다 큰 경우에는 합병에 따른 우회상장에 해당하는 것으로 본다. 이

1) 「상법」 제527조의2에 따른 간이합병 중 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병 후 존속하는 회사가 소유하고 있는 경우

2) 「상법」 제527조의3에 따른 소규모 합병

3) 제2조제1항제1호바목의 합병상장의 경우

나.·다. (현행과 같음)

2.·3. (현행과 같음)

② -----
-----법시행령
제176조의5제4항제2호에
해당하는 -----

-----<후단
삭제>

합병에
대한
우회상장
여부
판단시
기업가치
평가액
고려

경우 자산총계, 자본금, 매출액은 합병의 주요사항보고서(법 제161조에 따라 제출하는 주요사항보고서를 말한다. 이하 같다)를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 재무제표를 기준으로 적용한다.

제53조(관리종목) ① 거래소는 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 보통주식을 관리종목으로 지정한다.

1. 매출액 미달: 최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 기간에 대하여 이 호를 적용하지 않는다.

가. (생략)

나. 세칙으로 정하는 기술성장기업 중 다음의 어느 하나에 해당하는 제약·바이오기업: 최근 사업연도

제53조(관리종목) ① -----

-----.

1. -----: -----
-----100억원
-----.

-----.

가. (현행과 같음)

나. -----
-----최근 사업연도 말 현재 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제2조제3호에

매출액
관리종목
지정
기준
상향

	<u>다른 혁신형 제약기업이</u> <u>세칙으로 정하는 요건을</u> <u>충족하는 경우: -----</u> <u>-----</u> <u><삭 제></u> <u><삭 제></u> <u><삭 제></u> <u>다. 세칙으로 정하는 방법</u> <u>에 따라 산정한 최근 사</u> <u>업연도의 일평균 시가총</u> <u>액이 600억원 이상인 기</u>	완충장치 마련 (일평균 시가총액
1) <u>최근 사업연도 말 현</u> <u>재 「제약산업 육성 및</u> <u>지원에 관한 특별법」</u> <u>제2조제3호에 따른 혁신</u> <u>형 제약기업이 세칙으로</u> <u>정하는 요건을 충족하는</u> <u>경우</u> 2) <u>최근 사업연도의 일평</u> <u>균 시가총액이 4,000억</u> <u>원 이상이고, 그 금액이</u> <u>최근 사업연도 말 현재</u> <u>의 자본금을 초과하는</u> <u>기업이 세칙으로 정하는</u> <u>요건을 충족하는 경우</u> 3) <u>최근 3개 사업연도의</u> <u>매출액 합계가 90억원</u> <u>이상이고, 최근 사업연</u> <u>도의 직전 사업연도의</u> <u>매출액이 30억원 이상인</u> <u>경우</u> <u><신 설></u>		

	업: 최근 사업연도	600억원 이상)
2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)	
5. 시가총액 미달: 보통주 식의 시가총액이 <u>40억원</u> 미만인 상태가 연속하여 30일(해당 종목의 매매 거래일을 기준으로 한 다) 동안 계속되는 경우. 다만, 천재지변, 그 밖에 시장상황의 급격한 변동 등으로 거래소가 시장 관리를 위하여 필요하 고 인정하는 경우에는 관리종목으로 지정하지 않을 수 있다.	5. -----: ----- <u>300억 원</u> ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- -----.	시가총액 관리종목 지정 기준 상향
6. ~ 13. (생 략) ② ~ ⑧ (생 략)	6. ~ 13. (현행과 같음) ② ~ ⑧ (현행과 같음)	
제54조(형식적 상장폐지) ① 거래소는 보통주식 상장법 인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해 당 보통주식을 상장폐지한 다.	제54조(형식적 상장폐지) ① ----- ----- ----- ----- --.	
1. (생 략) <u><신 설></u>	1. (현행과 같음) <u>1의2. 2년 연속 감사인 의</u> <u>견 미달 등: 제1호에 따</u> <u>른 감사인 의견 미달 사</u>	2년 연속 감사의견 미달시

	<u>유를 해소하지 못한 상태에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</u> <u>가. 최근 사업연도의 개별 재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한에 따른 한정인 경우</u> <u>나. 최근 사업연도의 사업보고서를 법정 제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 제출하지 않은 경우</u>	즉시 상장폐지
2. ~ 11. (생략) 12. 시가총액 미달: 시가총액 미달로 제53조제1항제5호에 따라 관리종목으로 지정된 후 90일(해당 종목의 매매거래일 기준)으로 한다. 이하 이호에서 같다) 동안 해당 보통주식의 시가총액이 다음 각 목의 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우. 이 경우 제53조제	2. ~ 11. (현행과 같음) 12. -----:----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	형식적 상장폐지 적용기준 상향

1항제5호 단서를 준용한다.

가. 40억원 이상인 상태가 10일 이상 계속될 것

나. 40억원 이상인 일수가 30일 이상일 것

② ~ ⑤ (생략)

제55조(형식적 상장폐지에 대한 이의신청 등) ① ~ ④ (생략)

<신설>

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정 외에 이의신청의 방법과 절차, 기업심사위원

--.

가. 300억원 -----

나. 300억원 -----

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제55조(형식적 상장폐지에 대한 이의신청 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항에도 불구하고 제54조제1항제1호의 상장폐지 사유 발생으로 개선기간을 부여받은 보통주식 상장법인이 제54조제1항제1호의2의 상장폐지 사유에 해당하는 경우(제55조의2제1항에 따라 상장폐지가 유예된 경우는 예외로 한다) 거래소는 개선기간 중이라도 기업심사위원회의 심의·의결을 거치지 않고 해당 보통주식을 상장폐지한다.

⑥ -----제5항-----

2년 연속
감사의견
미달시
기심위
절차
없이
상장폐지

회의 심의·의결 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

<신 설>

-----.

제55조의2(상장폐지의 유예)

① 제54조제1항제1호의2가 목의 상장폐지 사유에 해당하는 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 거래소는 기업심사위원회의 심의를 거쳐 1년 이내의 기간을 정하여 상장폐지를 유예할 수 있다. 이 경우 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달과 관련하여 제55조의 절차는 진행하지 않는다.

1. 제54조제1항제1호의2가목에 해당하게 된 사유가 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성일 것

2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원으로부터 회생계획인가 결정을 받았거나

회생계획
최종승인
등을
받은
기업은
감사인
의견서
제출을
통한
상장폐지
유예
(최대 1년)

	<u>「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것</u> <u>3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 이행한 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 제54조제1항제1호의2가목의 사유에 해당하게 된 날로부터 5일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출하였을 것</u> <u>② 제1항에 따라 상장폐지가 유예된 보통주식 상장법인의 최근 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정인 경우 거래소는 해당 상장폐지 사유가 해소된 것으로 본다.</u> <u>③ 제1항부터 제2항까지 외에 상장폐지의 유예 적용 방법과 절차, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.</u>	
제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지) ① 거	제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지) ① --	유가 상장규정에

래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유에 대하여 제57조에 따른 상장적격성 실질심사 절차를 거쳐 해당 보통주식의 상장폐지 여부 등을 결정한다.

<후단 신설>

1. · 2. (생략)
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 기업의 계속성, 경영의 투명성, 그 밖에 코스닥 시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우. 이 경우 구체적인 판단기준과 재무요건의 적용기준 등은 세칙으로 정한다.

가. ~ 바. (생략)

-----사유가
발생한 보통주식 상장법인
에-----실질심사
를 실시한 결과 기업의 계
속성, 경영의 투명성, 그
밖에 코스닥시장의 건전성
등을 종합적으로 고려하여
상장폐지가 필요하다고 인
정하는 경우에는 해당 보
통주식을 상장폐지한다.
이 경우 구체적인 판단기
준과 재무요건의 적용기준
등은 세칙으로 정한다.

1. · 2. (현행과 같음)
3. <각 목 외의 부분 삭제>

3. ~ 8. (현행 제3호가목
부터 바목까지와 같음)

맞추어
자구
수정

상. 관리종목(제53조제1항 제7호부터 제9호까지의 규정에 따라 관리종목으로 지정된 경우는 제외한다)이나 투자주의 환기종목으로 지정된 보통주식 상장법인이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

1) · 2) (생략)

아. 보통주식 상장법인인 「상법」 제530조의2에 따른 분할 또는 분할 합병을 하는 경우로서 다 음의 어느 하나에 해당 하는 경우

1) 분할 또는 분할합병
이후 존속될 법인이 해
당 분할 또는 분할합병
결의일 현재 존속될 예
정인 영업부문에 대하여
다음의 요건 중 어느 하
나라도 충족하지 못하는
경우. 다만, 지주회사 전
환을 위한 분할 등 거래
소가 필요하다고 인정하
는 경우는 제외한다.

9.

----- 다음 각

목 -----

가. · 나. [현행 제3호사목
1) 및 2)와 같음]

10. _____

 _____ 다
음 각 목 _____

가. -----

.

<u>가) ~ 라)</u> (생략)	<u>1) ~ 4)</u> [현행 제3호아목 1)가)부터 라)까지와 같음]	
<u>2)</u> (생략)	<u>나.</u> [현행 제3호아목2)와 같음]	
<u>자.·차.</u> (생략)	<u>11.·12.</u> (현행 제3호자목 및 차목과 같음)	
<u>카.</u> 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달로 형식적 상장폐지 사유가 발생한 보통주식 상장법인이 제55조제1항의 이의신청 등으로 해당 감사보고서상 감사의견이 변경되거나 차기 감사보고서상 감사의견이 적정되어 해당 상장폐지 사유를 해소한 경우 <u><후단 신설></u>	<u>13.</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>이 경우 제55조의2제2항에 따라 상장폐지 사유가 해소된 것으로 보는 경우를 포함한다.</u>	상장폐지 유예 기업이 사유 해소시
<u>타.</u> (생략)	<u>14.</u> (현행 제3호타목과 같음)	
<u>판.</u> 매출액 미달로 제53조제1항제1호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도	<u>15.</u> ----- ----- ----- -----	실질심사 매출액 기준 상향

에도 매출액이 30억원
미만인 경우. <단서 신
설>

하. ~ 너. (생 략)

더. 제1호, 제2호, 제3호가
목부터 너목까지의 상장
적격성 실질심사 사유와
제54조의 형식적 상장폐
지 사유에 준하는 경우
로서 거래소가 투자자
보호를 위하여 상장을
폐지할 필요가 있다고
인정하는 경우

② (생 략)

제57조(상장적격성 실질심사
절차 등) ① 거래소는 보
통주식 상장법인이 제56조
제1항제1호, 제2호, 제3호
각 목의 어느 하나에 해당
하는 사실을 확인한 날부
터 15일(영업일을 기준으
로 한다. 이하 이 항에서
같다) 이내에 상장적격성

-----100억원
-----. 다만, 제5
3조 제1항 제1호 다목에
해당하는 경우에는 이
호를 적용하지 않는다.

16. ~ 18. (현행 제3호하
목부터 너목까지와 같
음)

19. 제1호부터 제18호까지

② (현행과 같음)

제57조(상장적격성 실질심사
절차 등) ① -----
-----제56조
제1항 각 호-----

인용
조문
정비

실질심사 대상 해당 여부를 결정하여야 한다. 다만, 상장적격성 실질심사 대상 해당 여부를 결정하기 위하여 추가조사 등이 필요한 경우에는 15일 이내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 제3항 본문이나 제4항에 따른 기업심사위원회의 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우 또는 제3항 단서에 따라 기업심사위원회의 위원장이 시장위원회의 심의·의결이 필요하다고 인정하는 경우 거래소는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정하여야 한다.

⑥ 제5항에 따라 부여한 개선기간이 종료된 경우 거래소는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정한다. 이 경우 시장위원회는 개선계획 이행결과 등을 고려하여 심

-----.

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

<삭제>

⑥ 제3항 단서-----

-----.

3심제
근거
삭제
(실질
심사)

조문
정비
* 시장위
에서
1심을
하는 경우

의·의결하여야 한다.

⑦ (생략)

⑧ 기업심사위원회 또는
시장위원회의 심의·의결을
거쳐 상장폐지 여부 또는
개선기간 부여 여부 등을
결정한 경우 거래소는 해
당 보통주식 상장법인에
그 사실을 서면으로 통지
하여야 한다. 이 경우 시
장위원회의 심의·의결을
거쳐 상장폐지를 결정한
때에는 다음 각 호의 사항
을 포함하여 통지하여야
한다.

1. ~ 3. (생략)

⑨ ~ ⑫ (생략)

<신설>

-----.

⑦ (현행과 같음)

⑧ -----
제3항 단서에 따른 시장위
원회-----

-----상
장폐지-----

-----.

통지
관련
조문
정비

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑨ ~ ⑫ (현행과 같음)

제58조의2(추가개선기간의
부여) 제57조제4항·제6항
및 제58조제3항에도 불구
하고 기업심사위원회 또는
시장위원회는 세칙으로 정
하는 바에 따라 추가개선
기간을 부여할 수 있다.
이 경우 부여한 추가개선
기간 종료 후 심의 절차에
관하여는 각각 해당 조항
에서 정하는 바에 따른다.

제68조(외국주식등의 상장폐지) ① 외국주식등의 상장폐지에 관하여는 보통주식의 형식적 상장폐지, 형식적 상장폐지에 대한 이의신청, 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지, 상장적격성 실질심사 절차 등, 상장적격성 실질심사 상장폐지에 대한 이의신청 등에 관한 제54조부터 제58조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 그 적용 방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달 사유: 감사의견이 부적정, 의견거절, 감사범위 제한으로 인한 한정인 경우 및 이에 준하는 경우를 포함하여 적용할 것. 이 경우 국제회계기준 또는 미국회계기준을 적용한 외국기업에 대하여는 연결재무제표에 대한 감사의견을 기준으로 적용한다.

제68조(외국주식등의 상장폐지) ① -----

-----.

1. 제54조제1항제1호 및 제1호의2가목의 감사인 의견 미달: -----

-----.

인용
조문
정비

2. ~ 4. (생략) 5. <u>제56조제1항제3호의 사유: 다음 각 목에 따라 적용할 것</u> 가. <u>제56조제1항제3호 각 목의 사유: 국제회계기준 또는 미국회계기준을 적용한 외국기업의 재무내용이나 재무제표 및 검토·감사의견에 관한 사항은 연결재무제표와 연결재무제표에 대한 검토·감사의견을 기준으로 적용할 것</u> 나. <u>제56조제1항제3호다 목의 회계처리기준의 중대한 위반 사유: 외부감사법 제5조제3항을 중대하게 위반한 경우에 준하는 본국의 법령 등을 위반한 사실이 확인된 경우에도 적용할 것</u> 다. <u>제56조제1항제3호거 목의 자본잠식 사유:</u>	2. ~ 4. (현행과 같음) 5. <u><각 목 외의 부분 삭제></u> 6. <u>제56조제1항제6호부터 제18호까지</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 5. <u>제56조제1항제5호</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7. <u>제54조제1항제6호 및 제56조제1항제17호</u>-----	조문 정비
---	---	------------------

무액면주식을 발행한
외국기업에는 적용하
지 않을 것

② · ③ (생략)

제73조(기업인수목적회사주식의 상장폐지) ① 기업인수목적회사주식의 상장폐지에 관하여는 보통주식의 상장폐지에 관한 제54조부터 제58조까지의 규정을 준용한다. 다만, 제54조제1항제4호의 거래량 미달 사유, 제54조제1항제5호의 주식분산 미달 사유, 제56조제1항제3호다목의 외부감사법 위반 사유 중 세칙으로 정하는 사유, 제56조제1항제3호라목의 주된 영업정지 사유, 제56조제1항제3호사목의 경영권 변동 등 사유, 제56조제1항제3호파목의 매출액 미달 사유, 제56조제1항제3호하목의 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사유는 준용하지 않는다.

② (생략)

② · ③ (현행과 같음)

제73조(기업인수목적회사주
식의 상장폐지) ① -----

-----.

----- 제56
조 제1항 제5호 -----

----- 제56조
제1항 제6호 -----
----- 제56조 제1항 제
9호 -----
----- 제56조 제1항 제15호 -----
----- 제5
6조 제1항 제16호 -----

-----.

② (현행과 같음)

제75조(합병상장 심사요건)

① 기업인수목적회사가 합병 대상 법인과 합병상장하는 경우 합병 대상 법인은 상장예비심사 신청일 현재 다음 각 호의 형식적 심사요건을 모두 충족하여야 한다. 이 경우 재무내용은 제24조제2항의 적용기준을 준용하여 최근 사업연도 말의 재무제표를 기준으로 적용한다.

1. 경영성과 등: 다음 각 목의 어느 하나를 충족할 것

가. 최근 사업연도의 법인세비용차감전계속사업이익이 20억원 이상 (벤처기업은 10억원 이상으로 한다)일 것

나. (생략)

제75조(합병상장 심사요건)

① -----

-----.

1. -----: -----

가. -----법
인세비용차감전계속사업이익(금융상품
관련 일회성 평가손
실로서 거래소가 세
칙으로 필요하다고
인정하는 경우에는
조정하여 적용할 수
있다. 이하 이 호에서
같다)-----

나. (현행과 같음)

2. ~ 6. (생략)	2. ~ 6. (현행과 같음)	
② ~ ⑥ (생략)	② ~ ⑥ (현행과 같음)	